P U T U S A N

Nomor 44/Pid.Sus/2025/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **AJIE ANAK DARI KULING NIKA;**
2. Tempat lahir : Sei Antai;
3. Umur/ Tanggal Lahir : 32 Tahun/27 Maret 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tumbang Jutuh RT.003/RW.001, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Kristen ;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 April 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2025 sampai dengan tanggal 21 Mei 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 30 Juni 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2025 sampai dengan tanggal 19 Juli 2025;
5. Hakim sejak tanggal 14 Juli 2025 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2025;
6. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eprayen Punding, S.H. Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Mustika Bangsa (LBH-MUSBA) yang beralamat di Jalan Temanggung Panji Nomor 51 RT.003 RW.002 Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 44/Pid.Sus /2025/PN Kkn tanggal 22 Juli 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 44/Pid.Sus/2025/PN Kkn tanggal 14 Juli 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.Sus/2025/PN Kkn tanggal 14 Juli 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AJIE Anak Dari KULING NIKA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram* melanggar **Pasal 114 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa AJIE Anak Dari KULING NIKA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) tahun**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

5. 5 (lima) pack kantong plastik klip flexi bag ukuran 4x6 cm;

- 2 (dua) unit timbangan digital CHQ HWH Pocket Scale P2000A warna hitam;
- 1 (satu) buah bekas bungkus shabu kemasan bungkus the cina GUANYINWANG;
- Dengan barang bukti Narkotika 26 (dua puluh enam) paket plastik klip berisikan serbuk kristal putih diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat Brutto 265,43 (dua ratus enam puluh lima koma empat tiga) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone VIVO Y36 warna mystic black dengan nomor Whatsapp 0877-4370-8622 dengan nomor SIM (1) 0852-1330-4709 SIM (2) 0877-4370-8622 dengan nomor IMEI I 86420068148615 IMEI II 86420068148607;
- 430 (empat ratus tiga puluh) lembar uang dengan rincian uang pecahan Rp100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 370 (Tiga Ratus Tujuh Puluh) lembar dan uang pecahan Rp50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 60 (enam puluh) lembar, dengan jumlah nominal uang Rp40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) diduga hasil penjualan Narkotika jenis shabu;

Dirampas untuk negara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum **Nomor Register Perkara : PDM – 13/KKN/Enz.2/06/2025** tanggal 10 Juli 2025 sebagai berikut:

----------**KESATU :**

Bahwa Terdakwa **AJIE anak dari KULING NIKA** pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 sekira pukul 06.05 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan April tahun 2025 bertempat di Desa Tumbang Jutuh Rt.003/Rw.001 Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah tepatnya di rumah Terdakwa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya sekira bulan April 2025 Terdakwa AJIE anak dari KULING NIKA menerima barang berupa Narkotika Jenis Shabu dari Sdr. JAGO di daerah Linau atau perbatasan antara Desa Tumbang Jutuh dan Desa Linau sekira sebanyak 1 (satu) kilogram dengan harga sekira Rp. 1.200.000.000,00,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) dengan kesepakatan bahwa satu minggu sekali Sdr. JAGO akan mengambil uang yang didapatkan dari penjualan Narkotika jenis Shabu. Setelah itu, sesampainya di rumah Terdakwa AJIE anak dari KULING NIKA membuka bungkus plastik hitam yang isinya yakni bungkusan teh cina padat warna hijau bertuliskan GUANGYINGWANG, dan di dalam bungkus teh cina tersebut terdapat Kristal putih shabu, yang kemudian Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa AJIE anak dari KULING NIKA pecah menjadi 10 (sepuluh) paket dengan berat per paket

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

100 (seratus) gram dengan harga Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) kemudian dari paket 100 (seratus) gram Terdakwa AJIE anak dari KULING NIKA bagi menjadi paketan kecil yakni 5 (lima) gram; 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp.3.700.000,00,- (tiga juta tujuh ratus rupiah) , dan 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Dan pendapatan kotor Terdakwa dari hasil penjualan Narkotika jenis Shabu setiap minggu yakni sekira Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), sehingga Terdakwa AJIE anak dari KULING NIKA mendapat keuntungan setelah Narkotika jenis Shabu habis terjual.

- Selanjunya pada hari Senin tanggal 28 April 2025 sekira pukul 08.00 WIB saksi ANDRI HARIANTO dan saksi ERICK SAPUTRA MAGAT (anggota BNN Provinsi Kalteng) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dirumah Terdakwa AJIE anak dari KULING NIKA di Desa Tumbang Tujuh Rt.003/Rw.001 Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis sabu, kemudian pada hari selasa tanggal 29 April 2025 sekira pukul 05.00 WIB para saksi melakukan observasi dan para saksi melihat gerak gerik mencurigakan dari seorang pria yang masuk kedalam rumah Terdakwa AJIE anak dari KULING NIKA dan tidak berapa lama seorang pria tersebut keluar dari pintu samping rumah dan para saksi langsung melakukan penyergapan serta penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibuang saksi ALIK anak dari BAHEN dari tangan kanannya dan atas keterangannya narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli seharga Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Terdakwa AJIE anak dari KULING NIKA didalam rumahnya kemudian setelah saksi ALIK anak dari BAHEN ditangkap kemudian para saksi langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa AJIE anak dari KULING NIKA bersama dengan saksi ALIK anak dari BAHEN dan para saksi langsung menangkap Terdakwa AJIE anak dari KULING NIKA dan dilakukan penggeledahan dirumahnya dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai hasil penjualan narkotika jenis sabu sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), 26 (dua puluh enam) paket narkotika jenis sabu berbagai ukuran, 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y36 warna *MYSTIC BLACK* beserta nomor handphone +6285213304709, +6287743708622, (1) 86420068148615, 86420068148607, 5 (lima) pack kantong plastic klip bag ukuran 4x6 cm, 2 (dua) unit timbangan digital CHQ HWH pocket scale PS200A warna hitam, 1 (satu) kemasan teh cinawarna hijau merk GUANYINWANG kemudian Terdakwa AJIE anak dari KULING NIKA dan saksi ALIK anak dari BAHEN beserta barang bukti dibawa ke BNN Provinsi Kalteng guna pengusutan lebih lanjut.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa AJIE anak dari KULING NIKA telah menyerahkan 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,33 (dua koma tiga puluh tiga) Gram yang dimasukkan dalam 1 (satu) buah plastik klip yang dibungkus dengan kertas tissue putih kepada saksi ALIK anak dari BAHEN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan cara menjual seharga Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) bertempat dirumah saksi ALIK anak dari BAHEN di Desa Tumbang Tujuh Rt.003/Rw.001 Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa PT. Pegadaian Persero Palangka Raya telah melakukan penimbangan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Syariah UPS Palangka Raya Nomor: 049/ 60511.00/2025 tanggal 30 April 2025 beserta Lampirannya, yang pada pokoknya telah melakukan penimbangan 26 (dua puluh enam) paket kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu, dengan berat bersih **256,18 (dua ratus lima puluh enam koma delapan belas) gram**.
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar POM di Palangka Raya Nomor: LHU.098.K.06.16.25.0006 tanggal 06 Mei 2025 yang ditandatangani Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangkaraya Bayu Indra Permana, S.Farm, Apt terhadap nomor kode sample 25.098.10.16.06.0006.K, jumlah sampel 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal bening dengan berat kotor **1.2999 gram** (plastic klip kecil dan kristal bening), diperoleh hasil sebagai berikut :

I. Organoleptik : Kristal bening
II. Identifikasi : METAMFETAMIN positif (+)
III. Pustaka : MA.PPOMN 14/N/2001
IV. Sisa contoh : habis.
V. Kesimpulan : METAMFETAMIN positif (+) terhadap parameter yang diuji (TERMASUK NARKOTIKA GOLONGAN I (SATU), NOMOR URUT 61 LAMPIRAN I UU RI NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **AJIE anak dari KULING NIKA** pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 sekira pukul 06.05 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan April tahun 2025 bertempat di Desa Tumbang Jutuh Rt.003/Rw.001 Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah tepatnya di rumah Terdakwa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram*, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya sekira bulan April 2025 Terdakwa AJIE anak dari KULING NIKA menerima barang berupa Narkotika Jenis Shabu dari Sdr. JAGO di daerah Linau atau perbatasan antara Desa Tumbang Jutuh dan Desa Linau sekira sebanyak 1 (satu) kilogram dengan harga sekira Rp. 1.200.000.000,00,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) dengan kesepakatan bahwa satu minggu sekali Sdr. JAGO akan mengambil uang yang didapatkan dari penjualan Narkotika jenis Shabu. Setelah itu, sesampainya di rumah Terdakwa AJIE anak dari KULING NIKA membuka bungkus plastik hitam yang isinya yakni bungkusan teh cina padat warna hijau bertuliskan GUANGYINGWANG, dan di dalam bungkus teh cina tersebut terdapat Kristal putih shabu, yang kemudian Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa AJIE anak dari KULING NIKA pecah menjadi 10 (sepuluh) paket dengan berat per paket 100 (seratus) gram dengan harga Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) kemudian dari paket 100 (seratus) gram Terdakwa AJIE anak dari KULING NIKA bagi menjadi paketan kecil yakni 5 (lima) gram; 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp.3.700.000,00,- (tiga juta tujuh ratus rupiah) , dan 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Dan pendapatan kotor Terdakwa dari hasil penjualan Narkotika jenis Shabu setiap minggu yakni sekira Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), sehingga Terdakwa AJIE anak dari KULING NIKA mendapat keuntungan setelah Narkotika jenis Shabu habis terjual.
- Selanjunya pada hari Senin tanggal 28 April 2025 sekira pukul 08.00 WIB saksi ANDRI HARIANTO dan saksi ERICK SAPUTRA MAGAT (anggota BNN Provinsi Kalteng) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dirumah Terdakwa AJIE anak dari KULING NIKA di Desa Tumbang Tujuh Rt.003/Rw.001 Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis sabu, kemudian pada hari selasa tanggal 29 April 2025 sekira pukul 05.00 WIB para saksi melakukan observasi dan para saksi melihat gerak gerik mencurigakan dari seorang pria yang masuk kedalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rumah Terdakwa AJIE anak dari KULING NIKA dan tidak berapa lama seorang pria tersebut keluar dari pintu samping rumah dan para saksi langsung melakukan penyergapan serta penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibuang saksi ALIK anak dari BAHEN dari tangan kanannya dan atas keterangannya narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli seharga Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Terdakwa AJIE anak dari KULING NIKA didalam rumahnya kemudian setelah saksi ALIK anak dari BAHEN ditangkap kemudian para saksi langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa AJIE anak dari KULING NIKA bersama dengan saksi ALIK anak dari BAHEN dan para saksi langsung menangkap Terdakwa AJIE anak dari KULING NIKA dan dilakukan penggeledahan dirumahnya dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai hasil penjualan narkotika jenis sabu sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), 26 (dua puluh enam) paket narkotika jenis sabu berbagai ukuran, 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y36 warna *MYSTIC BLACK* beserta nomor handphone +6285213304709, +6287743708622, (1) 86420068148615, 86420068148607, 5 (lima) pack kantong plastic klip bag ukuran 4x6 cm, 2 (dua) unit timbangan digital CHQ HWH pocket scale PS200A warna hitam, 1 (satu) kemasan teh cinawarna hijau merk GUANYINWANG kemudian Terdakwa AJIE anak dari KULING NIKA dan saksi ALIK anak dari BAHEN beserta barang bukti dibawa ke BNN Provinsi Kalteng guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa AJIE anak dari KULING NIKA telah menyerahkan 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,33 (dua koma tiga puluh tiga) Gram yang dimasukkan dalam 1 (satu) buah plastik klip yang dibungkus dengan kertas tissue putih kepada saksi ALIK anak dari BAHEN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan cara menjual seharga Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) bertempat dirumah saksi ALIK anak dari BAHEN di Desa Tumbang Tujuh Rt.003/Rw.001 Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa PT. Pegadaian Persero Palangka Raya telah melakukan penimbangan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Syariah UPS Palangka Raya Nomor: 049/ 60511.00/2025 tanggal 30 April 2025 beserta Lampirannya, yang pada pokoknya telah melakukan penimbangan 26 (dua puluh enam) paket kristal putih yang diduga Narkotika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Golongan I jenis sabu, dengan berat bersih **256,18 (dua ratus lima puluh enam koma delapan belas) gram**.

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar POM di Palangka Raya Nomor: LHU.098.K.06.16.25.0006 tanggal 06 Mei 2025 yang ditandatangani Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangkaraya Bayu Indra Permana, S.Farm, Apt terhadap nomor kode sample 25.098.10.16.06.0006.K, jumlah sampel 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal bening dengan berat kotor **1.2999 gram** (plastic klip kecil dan kristal bening), diperoleh hasil sebagai berikut :

I. Organoleptik : Kristal bening
II. Identifikasi : METAMFETAMIN positif (+)
III. Pustaka : MA.PPOMN 14/N/2001
IV. Sisa contoh : habis.
V. Kesimpulan : METAMFETAMIN positif (+) terhadap parameter yang diuji (TERMASUK NARKOTIKA GOLONGAN I (SATU), NOMOR URUT 61 LAMPIRAN I UU RI NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Andri Harianto Anak Dari Juniater,** dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena Saksi bersama Tim BNN Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 29 April 2025 di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Jutuh, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, sehubungan dengan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
   - Bahwa kronologis kejadian berawal dari Kantor BNN Provinsi Kalimantan Tengah yang mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di Desa Jutuh, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas terjadi peredaran gelap narkotika jenis sabu;
   - Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 sekitar pukul 06.00 WIB, Saksi dan Tim BNN Provinsi Kalimantan Tengah langsung menuju rumah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa, dimana pada saat itu, di depan rumah Terdakwa, keluar seorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama Alik (selanjutnya di sebut Saksi Alik) dari pintu samping rumah Terdakwa yang kemudian Saksi Alik terkejut sehingga menjatuhkan gumpalan tisu berwarna putih kemudian tisu yang terjatuh diambil dan ketika dibuka diketahui terdapat paket diduga narkotika jenis sabu. Selanjutnya Saksi Alik diamankan dan Saksi serta beberapa anggota BNN Provinsi Kalimantan Tengah masuk ke rumah Terdakwa melalui pintu samping dan kemudian mengamankan Terdakwa yang sedang berada di ruang tengah rumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan Tim BNN Provinsi Kalimantan Tengah melakukan penggeledahan dan ditemukan dibelakang pintu kamar Terdakwa yaitu 26 (dua puluh enam) bungkus plastik klip serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan Tanaman Jenis Shabu, serta juga diamankan 1 (satu) unit alat komunikasi berupa handphone merk VIVO Y36 warna mystick black, 5 (lima) pack kantong plastik klip bag ukuran 4x6 cm, 2 (dua) unit timbangan digital CHQ HWH pcoket scale PS200A warna hitam, 1 (satu) buah bekas bungkus shabu kemasan teh cina GUANYINWANG dan uang tunai sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) merupakan uang hasil penjualan paketan diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa paket diduga narkotika jenis sabu tersebut didapat dari Sdr. JAGO di daerah Linau atau perbatasan antara Desa Tumbang Jutuh dan Desa Linau seberat 1 (satu) kilogram dengan harga Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dengan kesepakatan bahwa satu minggu sekali Sdr. JAGO akan mengambil uang yang didapatkan dari penjualan narkotika jenis sabu tersebut di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan jual beli narkotika jenis sabu sejak tahun 2024;
- Bahwa pada saat diamankan, Terdakwa tidak melawan dan bersikap kooperatif;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan narkotika golongan jenis sabu tersebut dan tidak mempunyai kepentingan khusus baik untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk kepentingan medis dalam pengobatan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saksi yang menyatakan Terdakwa yang melakukan jual beli narkotika jenis sabu sejak tahun 2024, Terdakwa menyatakan bahwa melakukan kegiatan jual beli narkotika jenis sabu belum ada 1 (satu) tahun yaitu sejak bulan Januari tahun 2025;

2. Saksi **Erick Saputra Magat, S.H. Anak Dari Ridel H. Magat ,** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena Saksi bersama Tim BNN Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 29 April 2025 di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Jutuh, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, sehubungan dengan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa kronologis kejadian berawal dari Kantor BNN Provinsi Kalimantan Tengah yang mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di Desa Jutuh, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas terjadi peredaran gelap narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 sekitar pukul 06.00 WIB, Saksi dan Tim BNN Provinsi Kalimantan Tengah langsung menuju rumah Terdakwa, dimana pada saat itu, di depan rumah Terdakwa, keluar seorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama Alik (selanjutnya di sebut Saksi Alik) dari pintu samping rumah Terdakwa yang kemudian Saksi Alik terkejut sehingga menjatuhkan gumpalan tisu berwarna putih kemudian tisu yang terjatuh diambil dan ketika dibuka diketahui terdapat paket diduga narkotika jenis sabu. Selanjutnya Saksi Alik diamankan dan Saksi serta beberapa anggota BNN Provinsi Kalimantan Tengah masuk ke rumah Terdakwa melalui pintu samping dan kemudian mengamankan Terdakwa yang sedang berada di ruang tengah rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Tim BNN Provinsi Kalimantan Tengah melakukan penggeledahan dan ditemukan dibelakang pintu kamar Terdakwa yaitu 26 (dua puluh enam) bungkus plastik klip serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan Tanaman Jenis Shabu, serta juga diamankan 1 (satu) unit alat komunikasi berupa handphone merk VIVO Y36 warna mystick black, 5 (lima) pack kantong plastik klip bag ukuran 4x6 cm, 2 (dua) unit timbangan digital CHQ HWH pcoket scale PS200A warna hitam, 1 (satu) buah bekas bungkus shabu kemasan teh cina GUANYINWANG dan uang tunai sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) merupakan uang hasil penjualan paketan diduga narkotika jenis sabu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa paket diduga narkotika jenis sabu tersebut didapat dari Sdr. JAGO di daerah Linau atau perbatasan antara Desa Tumbang Jutuh dan Desa Linau seberat 1 (satu) kilogram dengan harga Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dengan kesepakatan bahwa satu minggu sekali Sdr. JAGO akan mengambil uang yang didapatkan dari penjualan narkotika jenis sabu tersebut di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat diamankan, Terdakwa tidak melawan dan bersikap kooperatif;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan narkotika golongan jenis sabu tersebut dan tidak mempunyai kepentingan khusus baik untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk kepentingan medis dalam pengobatan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi Alik Anak Dari Bahen (Alm),** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari BNN Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 sekitar pukul 06.05 WIB, di Desa Tumbang Jutuh RT.003/RW.001, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah tepatnya di depan rumah Terdakwa ketika Saksi baru saja membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa;
   - Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 sekitar pukul 06.00 WIB, Saksi mendatangi rumah Terdakwa, masuk melalui pintu samping dan bertemu Terdakwa kemudian memesan narkotika jenis sabu seharga Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa masuk ke kamarnya untuk mengambil narkotika jenis sabu, lalu keluar dari kamar dan menyerahkan kepada Saksi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan kemudian Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa;
   - Bahwa kemudian ketika Saksi keluar dari rumah Terdakwa sekitar 5 (lima) meter dari rumah Terdakwa datang beberapa orang yang kemudian mengatakan bahwa mereka adalah anggota BNN sehingga Saksi sempat menjatuhkan tisu yang berisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut namun kemudian diminta untuk mengambil tisu tersebut dan diminta membuka tisu tersebut. Selanjutnya Saksi ditanya darimana mendapatkan 1 (satu) paket

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sabu tersebut dan Saksi menjawab dari Aji, sehingga kemudian Saksi dibawa masuk ke rumah Terdakwa dan kemudian Terdakwa juga diamankan. Selanjutnya dengan disaksikan Ketua RT setempat, anggota BNN melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) paket diduga narkotika jenis sabu;

- Bahwa Saksi membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), namun Saksi tidak mengetahui berapa berat narkotika jenis sabu yang diberikan Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa Saksi membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa karena titipan dari teman kerja di penambangan emas yaitu yaitu Sdr.Udin dan Sdr.Utuh;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan keuntungan berupa uang atau suatu apapun dari penitipan pembelian narkotika jenis sabu tersebut, Saksi mau membelikan narkotika jenis sabu tersebut karena merasa tidak enak dengan Sdr.Udin dan Sdr.Utuh;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah membeli narkotika jenis sabu dari siapapun;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar POM di Palangka Raya Nomor: LHU.098.K.06.16.25.0006 tanggal 06 Mei 2025 yang ditandatangani Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangkaraya Bayu Indra Permana, S.Farm, Apt. dengan hasil pengujian/pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu: “Barang bukti dengan nomor kode sample 25.098.10.16.06.0006.K, jumlah sampel 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal bening dengan berat kotor 1.2999 gram (plastic klip kecil dan kristal bening) adalah positif metamfetamin yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 049/60511.00/2025 tanggal 30 April 2025 yang ditandatangani oleh M. IHSAN dilakukan penimbangan terhadap 26 (dua puluh enam) plastik klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Sebelum disisihkan berat kotor 265,43 (dua ratus enam puluh lima koma empat tiga) gram dan berat bersih 256,18 (dua ratus lima puluh enam koma satu delapan) gram;
- Setelah disisihkan untuk pengujian Laboratorium berat kotor 1,30 (satu koma tiga nol) gram dan berat bersih 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram;
- Setelah disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 5,34 (lima koma tiga empat) gram dan berat bersih 5,01 (liam koma nol satu) gram; dan
- Setelah disisihkan untuk dimusnahkan berat kotor 259,45 (dua ratus lima puluh sembilan koma empat lima) dan berat bersih 250,20 (dua ratus lima puluh koma dua nol) gram:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 sekitar pukul 06.05 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Tumbang Jutuh RT.003/RW.001, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah karena menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa kronologi kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 sekitar pukul 06.00 WIB, Saksi Alik datang ke rumah Terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa pergi kekamar dan mengambil paket narkotika jenis sabu yang di simpan di gantungan belakang pintu kamar dan menimbang sekitar 2,5 (dua koma lima) gram narkotika jenis sabu dan memasukannya kedalam sebuah klip plastik. Selanjutnya Terdakwa keluar kamar dan menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Saksi Alik dan lalu Saksi Alik menyerahkan uang tunai sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Saksi Alik pulang;
- Bahwa selanjutnya ketika Terdakwa sedang rebahan di ruang tengah, tiba-tiba datang beberapa orang dan berkata bahwa mereka adalah anggota BNN Kalimantan Tengah yang kemudian memperlihatkan surat tugas. Selanjutnya Terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan di depan Ketua RT. setempat, dimana pada saat itu Terdakwa ditanyai dimana menyimpan paket narkotika jenis sabu dan Terdakwa menjawab bahwa disimpan dibelakang pintu kamar, selanjutnya anggota BNN Kalimantan Tengah melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus sabu pada kemasan teh cina GUANYINWANG yang tergantung

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dibelakang pintu yang berisi 26 (dua puluh enam) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu;

- Bahwa Saksi menjual narkotika jenis sejak bulan Januari 2025 dan mendapatkan narkotika jenis sabu dari seseorang yang bernama Saudara Jago, yang dikenal Terdakwa sejak bulan Desember 2024 ketika ada acara keluarganya yang meninggal di kampung;
- Bahwa kemudian dimana pada bulan Januari 2025, Saudara Jago datang ke rumah Terdakwa dan menitipi 1 (satu) kilogram narkotika jenis sabu senilai Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut adalah dengan cara Saudara Jago menitipi terlebih dahulu narkotika jenis sabu kepada Terdakwa kemudian baru akan dibayar oleh Terdakwa dengan cara dicicil tiap minggu sejumlah nakotika jenis sabu yang telah laku terjual, dimana setiap minggunya Sdr.Jago datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil uang sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis sabu dari Sdr.Jago. dimana pembelian pertama Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), pembelian kedua sebanyak 500 (lima ratus) gram dengan harga Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan pembelian terakhir atau ketiga sebanyak 1 (satu) kilogram dengan harga Rp1.200.000.000,00(satu miliar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per gramnya dan mendapatkan keuntungan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per gram nya;
- Bahwa pada penjualan pertama sebesar 50 (lima puluh) gram, Terdakwa mendapatkan total keuntungan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), penjualan kedua sebanyak 500 (lima ratus) gram Terdakwa mendapatkan total keuntungan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan pada penjualan ketiga dimana baru terjual kurang lebih 700 (tujuh ratus) gram , Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu dengan berat dan harga bervariasi, untuk 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) gram dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket dengan berat 5 (lima) gram seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), 1 (satu) paket dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berat 100 (seratus) gram dengan harga Rp 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa menentukan harga jual narkotika jenis sabu tersebut atas petunjuk Sdr.Jago, dimana harga modalnya per gram adalah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan dijual Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per gram;
- Bahwa Terdakwa pada pembelian pertama untuk narkotika jenis sabu seberat 50 (lima puluh) gram, Terdakwa mencicil Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per minggunya, pada pembelian kedua untuk narkotika jenis sabu seberat 500 (lima ratus) gram Terdakwa mencicil Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per minggunya, dan pada pembelian ketiga untuk narkotika jenis ssabu seberat 1 (satu) kg, Terdakwa mencicil Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) perminggunya dimana Terdakwa sudah mencicil sebanyak 3x dengan total Rp900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah) dari hasil penjualan 700 (tujuh ratus) gram lebih narkotika jenis sabu yang terjual;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang belum laku terjual sebanyak 26 (dua puluh enam) paket dimana perpaketnya berisi berat yang bervariasi dengan total berat keseluruhan lebih dari 200 (dua ratus) gram;
- Bahwa Terdakwa juga pernah membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Kurni sebanyak 1 (satu) kantong seberat 5 (lima) gram pada bulan Desember 2024;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai petani/pekebun dengan penghasilan yang tidak menentu;
- Bahwa orang-orang yang membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa adalah orang yang sudah mengenal Terdakwa dan kebanyakan bekerja sebagai penambang emas;
- Bahwa Istri Terdakwa tidak mengetahui bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mempunyai seorang istri dan 2 (dua) orang anak, dimana 1 (satu) anak bersekolah kelas 5 SD dan 1 (satu) anak masih berumur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual narkotika jenis sabu adalah untuk mendapatkan keuntungan yang Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak izin dari pejabat yang berwenang dalam menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), walaupun hak Terdakwa untuk itu telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 26 (dua puluh enam) bungkus plastik klip serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan Tanaman Jenis Shabu dengan barang bukti ditimbang dengan bungkusnya (berat brutto) 265,43 (dua ratus enam puluh lima koma tiga) gram, dengan barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya (berat netto) 256,18 (dua ratus lima puluh enam koma delapan). Kemudian barang bukti ditimbang dengan bungkusnya (berat brutto) 259,45 (dua ratus lima puluh sembilan koma empat lima) gram dan barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya (berat netto) 250,20 (dua ratus lima puluh koma dua nol) gram untuk dimusnahkan. Kemudian disisihkan untuk kepentingan pembuktian di pengadilan barang bukti ditimbang dengan bungkusnya (berat brutto) 5,43 (lima koma empat tiga) gram dan barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya (berat netto) 5,01 (lima koma nol satu) gram;
2. 1 (satu) unit alat komunikasi berupa handphone merk VIVO Y36 warna mystick black dengan nomor handphone SIM 1 +62 8521-3304-709 SIM 2 WhatsApp +62 877-4370-8622, Nomor Imei (1) 86420068148615 Imei (2) 86420068148607;
3. 5 (lima) pack kantong plastik klip bag ukuran 4x6 cm;
4. 2 (dua) unit timbangan digital CHQ HWH pcoket scale PS200A warna hitam;
5. 1 (satu) buah bekas bungkus shabu kemasan teh cina GUANYINWANG;
6. 430 (empat ratus tiga puluh) lembar uang, dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 370 lembar dan uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 60 lembar, dengan jumlah nominal uang Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), diduga hasil penjualan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuain, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim BNN Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 sekitar pukul 06.05 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Tumbang Jutuh RT.003/RW.001, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, karena dugaan tindak pidana narkotika jenis sabu;

2. Bahwa kejadian berawal pada hari Senin tanggal 28 April 2025 sekitar jam 08.00 WIB, Kantor BNN Provinsi Kalimantan Tengah mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di Desa Tumbang Jutuh, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas terjadi peredaran gelap narkotika jenis sabu sehingga untuk menindaklanjuti laporan tersebut, pimpinan Bidang Pemberantasan BNN Provinsi Kalimantan Tengah memerintahkan tim untuk melakukan penyelidikan ke wilayah tersebut dan diketahui bahwa di rumah Terdakwa diduga sering terjadi tindak pidana narkotika;

3. Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa, tanggal 29 April 2025 sekitar pukul 06.00 WIB, Tim BNN Provinsi Kalimantan Tengah mendatangi rumah Terdakwa dan terlebih dulu mengamankan seorang laki-laki yaitu Saksi Alik yang baru saja keluar dari pintu samping rumah Terdakwa setelah membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa;

4. Bahwa selanjutnya Tim BNN Provinsi Kalimantan Tengah masuk ke rumah Terdakwa dan mengamankan Terdakwa yang berada di ruang tengah serta melakukan penggeledahan pada badan dan rumah Terdakwa yang kemudian ditemukan 26 (dua puluh enam) bungkus plastik klip serbuk kristal putih narkotika jenis sabu di belakang pintu kamar Terdakwa, serta mengamankan 1 (satu) unit alat komunikasi berupa handphone merk VIVO Y36 warna mystick black, 5 (lima) pack kantong plastik klip bag ukuran 4x6 cm, 2 (dua) unit timbangan digital CHQ HWH pocket scale PS200A warna hitam, 1 (satu) buah bekas bungkus sabu kemasan teh cina GUANYINWANG dan uang tunai sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang merupakan hasil dari penjualan narkotika jenis sabu;

5. Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu dengan berat dan harga yang bervariasi mulai dari 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) gram dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket seberat 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket dengan berat 5 (lima) gram seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), 1 (satu) paket dengan berat 100 (seratus) gram dengan harga Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saudara Jago, dimana Terdakwa sudah 3 (tiga kali) melakukan pembelian dengan rincian pembelian pertama seberat 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), pembelian kedua seberat 500 (lima ratus) gram dengan harga Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan pembelian ketiga atau terakhir seberat 1 (satu) kilogram dengan harga Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);

7. Bahwa pada penjualan pertama sebesar 50 (lima puluh) gram, Terdakwa mendapatkan total keuntungan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), penjualan kedua sebanyak 500 (lima ratus) gram Terdakwa mendapatkan total keuntungan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan pada penjualan ketiga dimana baru terjual kurang lebih 700 (tujuh ratus) gram, Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

8. Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran kepada Saudara Jago dengan cara dicicil perminggu, dimana pada pembelian pertama untuk narkotika jenis sabu seberat 50 (lima puluh) gram, Terdakwa mencicil Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per minggunya, pada pembelian kedua untuk narkotika jenis sabu-sabu seberat 500 (lima ratus) gram Terdakwa mencicil Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) perminggunya, dan pada penitipan ketiga untuk narkotika jenis sabu-sabu seberat 1 (satu) kg, Terdakwa mencicil Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) perminggunya dimana Terdakwa sudah mencicil Rp900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah) dari hasil penjualan 700 (tujuh ratus) gram lebih narkotika jenis sabu yang terjual;

9. Bahwa narkotika jenis sabu yang belum laku terjual sebanyak 26 (dua puluh enam) paket dimana perpaketnya berisi berat yang bervariasi dengan total berat keseluruhan lebih dari 200 (dua ratus) gram;

10. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Syariah UPS Palangka Raya Nomor: 049/ 60511.00/2025 tanggal 30 April 2025 beserta Lampirannya, yang pada pokoknya telah melakukan penimbangan 26 (dua puluh enam) paket kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu, dengan berat bersih 256,18 (dua ratus lima puluh enam koma delapan belas) gram;

11. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar POM di Palangka Raya Nomor: LHU.098.K.06.16.25.0006 tanggal 06 Mei 2025 yang ditandatangani Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangkaraya Bayu Indra Permana, S.Farm, Apt terhadap nomor kode sample

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

25.098.10.16.06.0006.K, jumlah sampel 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal bening dengan berat kotor 1.2999 gram (plastic klip kecil dan kristal bening), diperoleh kesimpulan bahwa mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

12. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

13. Bahwa Terdakwa dalam jual beli ataupun menguasai Narkotika golongan I tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut memilih langsung dakwaan alternatif pertama Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana dan atas perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan seorang terdakwa dipersidangan yang mengaku bernama AJIE ANAK DARI KULING NIKA yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan dengan orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dipersidangan ternyata bersesuaian sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan orang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang atau dapat pula berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum/alas hak yang sah. Sedangkan yang dimaksud dengan "*melawan hukum (widderrecht telijkheid)*" menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat sehingga dengan demikian garis pembeda antara *"tanpa hak"* dengan *"melawan hukum (faset)"* terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka masuk dalam pengertian *"tanpa hak"*, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, maka hal tersebut termasuk dalam pengertian *"melawan hukum"*. Bahwa unsur *"tanpa hak atau melawan hukum"* dalam hal ini adalah terkait dengan perbuatan "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan"*;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang memperoleh ijin dari Menteri Kesehatan, maka terhadap orang-orang atau siapa saja yang melakukan segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika atau mengelola narkotika itu dilarang atau dinyatakan tidak berhak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur: menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka dianggap sudah terbukti unsur pasal ini sehingga tidak perlu dibuktikan lagi sub unsur yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

- Menawarkan untuk dijual, adalah proses mendapatkan seorang pihak yang bersedia membeli, baik secara langsung kepada orang atau pihak calon pembeli maupun tidak langsung yang dilakukan baik secara terang-terangan (yang tidak mungkin dilakukan) maupun secara terselubung dengan kode tertentu berupa iklan di media, brosur, surat, internet, media *online*;
- Menjual, adalah proses pengalihan hak pemilikan atau penguasaan Narkotika kepada pihak lain dengan nilai/ harga tertentu, baik secara tunai atau berupa transfer melalui bank atau dibayar seketika atau kemudian sesuai perjanjian, Narkotika diserahkan seketika atau kemudian tergantung kesepakatan. Selanjutnya penjualan terjadi bila telah nyata ada penerimaan pembayaran sebagian atau seluruhnya dan harga yang disepakati, dan Narkotika diserahkan seluruhnya atau sebagian;
- Membeli, perbuatan membeli sebagai lawan perbuatan menjual tersebut diatas, yaitu pengalihan hak pemilikan atau penguasaan Narkotika dari pihak lain dengan nilai/ harga tertentu. Pembelian terjadi bila telah nyata ada pembayaran sebagian atau seluruhnya harga yang disepakati, dan Narkotika diserahkan seluruh atau sebagiannya seketika setelah pembayaran atau kemudian;
- Menerima, adalah perbuatan pengalihan kekuasaan Narkotika dari pihak lain untuk dimiliki dan dipergunakan sendiri atau oleh orang lain, maupun sebagai titipan sementara yang hak pemilikan dan penggunaanya berada di tangan pemilik. Penerimaan dimaksud dilakukan atas dasar jual-beli atau tukar-menukar yang sudah atau dilakukan kemudian. Ataupun bisa karena pemberian cuma-cuma yang sudah diperjanjikan sebelumnya. Pemberian yang dimaksud dalam unsur ini dapat terjadi;
- Menjadi Perantara, yang dimaksud perantara adalah dalam jual beli dia bertindak sebagai penghubung antara penjual dengan pembeli Narkotika atau sebaliknya antara pembeli dengan penjual dengan imbalan sejumlah uang atau bentuk imbalan lain, ataupun tanpa imbalan. Sedangkan dalam kondisi jual-beli tidak terjadi contohnya karena karena takut ketahuan atau tertangkap ketika akan terjadi proses jual-beli, maka terjadi percobaan (poging) perbuatan menjadi perantara jual-beli Narkotika;
- Menukarkan, yaitu pengalihan pemilikan atau penguasaan Narkotika dengan cara diganti barang, baik dengan Narkotika jenis lain ataupun benda lain lain bukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

uang. Delik ini timbul sesaat setelah terjadi tukar-menukar sebagian atau seluruhnya ketika Narkotika berpindah tangan;

- Menyerahkan, adalah perbuatan penyerahan sebagai lawan perbuatan menerima yaitu pengalihan pemilikan atau penguasaan Narkotika kepada pihak lain baik milik sendiri atau milik orang lain. Dasar penyerahan sudah atau akan dilakukan jual – beli atau tukar-menukar. Bisa juga terjadi berdasarkan kesepakatan pemberian cuma-cuma yang sudah dilakukan sebelumnya. Penyerahan yang dimaksud ini dapat terjadi dilakukan secara langsung kepada orang yang menerima atau menggunakan perantara orang atau perusahaan jasa pengiriman. Penyerahan Narkotika terjadi ketika Narkotika sudah berpindah tangan dari pemilik atau yang menguasainya baik secara langsung kepada penerima atau melalui perantara orang atau jasa pengiriman dengan tujuan penerima yang jelas berdasarkan kesepakatan yang dilakukan sebelumnya. *(Basya Djamaluddin, "Tindak Pidana Narkotika dan Tindak Pidana Psikotripika, Jakarta, h.210-212)*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009) dan untuk narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 36 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri (Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009), akan tetapi untuk Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009), sedangkan, penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009), selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009) dan untuk penyerahan narkotika oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa pada hari Selasa, tanggal 29 April 2025 sekitar pukul 06.00 WIB, Tim BNN Provinsi Kalimantan Tengah mendatangi rumah Terdakwa dan terlebih dulu mengamankan seorang laki-laki yaitu Saksi Alik yang baru saja keluar dari pintu samping rumah Terdakwa setelah membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa. Selanjutnya Tim BNN Provinsi Kalimantan Tengah masuk ke rumah Terdakwa dan mengamankan Terdakwa yang berada di ruang tengah serta melakukan penggeledahan pada badan dan rumah Terdakwa yang kemudian ditemukan 26 (dua puluh enam) bungkus plastik klip serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu di belakang pintu kamar Terdakwa, serta mengamankan 1 (satu) unit alat komunikasi berupa handphone merk VIVO Y36 warna mystick black, 5 (lima) pack kantong plastik klip bag ukuran 4x6 cm, 2 (dua) unit timbangan digital CHQ HWH pocket scale PS200A warna hitam, 1 (satu) buah bekas bungkus sabu kemasan teh cina GUANYINWANG dan uang tunai sejumlah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang merupakan hasil dari penjualan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu dengan berat dan harga yang bervariasi mulai dari 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) gram dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket seberat 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket dengan berat 5 (lima) gram seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), 1 (satu) paket dengan berat 100 (seratus) gram dengan harga Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saudara Jago, dimana Terdakwa sudah 3 (tiga kali) melakukan pembelian dengan rincian pembelian pertama seberat 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), pembelian kedua seberat 500 (lima ratus) gram dengan harga Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan pembelian ketiga atau terakhir seberat 1 (satu) kilogram dengan harga Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada penjualan pertama sebesar 50 (lima puluh) gram, Terdakwa mendapatkan total keuntungan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), penjualan kedua sebanyak 500 (lima ratus) gram Terdakwa mendapatkan total keuntungan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan pada penjualan ketiga dimana baru terjual kurang lebih 700 (tujuh ratus) gram, Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pembayaran kepada Saudara Jago dengan cara dicicil perminggu, dimana pada pembelian pertama untuk narkotika jenis sabu seberat 50 (lima puluh) gram, Terdakwa mencicil Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per minggunya, pada pembelian kedua untuk narkotika jenis sabu-sabu seberat 500 (lima ratus) gram Terdakwa mencicil Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) perminggunya, dan pada penitipan ketiga untuk narkotika jenis sabu-sabu seberat 1 (satu) kg, Terdakwa mencicil Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) perminggunya dimana Terdakwa sudah mencicil Rp900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah) dari hasil penjualan 700 (tujuh ratus) gram lebih narkotika jenis sabu yang terjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Syariah UPS Palangka Raya Nomor: 049/ 60511.00/2025 tanggal 30 April 2025 beserta Lampirannya, yang pada pokoknya telah melakukan penimbangan 26 (dua puluh enam) paket kristal putih yang diduga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Narkotika Golongan I jenis sabu, dengan berat bersih 256,18 (dua ratus lima puluh enam koma delapan belas) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar POM di Palangka Raya Nomor: LHU.098.K.06.16.25.0006 tanggal 06 Mei 2025 yang ditandatangani Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangkaraya Bayu Indra Permana, S.Farm, Apt terhadap nomor kode sample 25.098.10.16.06.0006.K, jumlah sampel 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal bening dengan berat kotor 1.2999 gram (plastic klip kecil dan kristal bening), diperoleh kesimpulan bahwa mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam jual beli ataupun menguasai Narkotika golongan I tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka Terdakwa telah terbukti tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram , sehingga unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim untuk keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim disamping tetap memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim harus pula berpedoman pada asas kemanfaatan, kepastian hukum serta keadilan, terlebih mengingat penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana pendidikan *(edukatif)*, koreksi (*korektif),* dan pencegahan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(preventif) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan tersebut, Terdakwa bisa kembali menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia berakhlak mulia;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ditambah 1/3 (sepertiga);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menganut sistem kumulatif dalam penjatuhan pidana, yaitu selain pidana penjara, kepada Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan tentang hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini, telah adil dan patut serta manusiawi dan telah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa, dan putusan yang baik adalah putusan yang menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga harus memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*) disisi lain, putusan yang baik haruslah benar-benar menyelesaikan masalah sehingga memberikan kecenderungan agar pasca putusan, keadaan bisa kembali seperti sedia kala (*restitutio integrum*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 26 (dua puluh enam) bungkus plastik klip serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan Tanaman Jenis Shabu dengan barang bukti ditimbang dengan bungkusnya (berat brutto) 265,43 (dua ratus enam puluh lima koma tiga) gram, dengan barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya (berat netto) 256,18 (dua ratus lima puluh enam koma delapan). Kemudian barang bukti ditimbang dengan bungkusnya (berat brutto) 259,45 (dua ratus lima puluh sembilan koma empat lima) gram dan barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya (berat netto) 250,20 (dua ratus lima puluh koma dua nol) gram untuk dimusnahkan. Kemudian disisihkan untuk kepentingan pembuktian di pengadilan barang bukti ditimbang dengan bungkusnya (berat brutto) 5,43 (lima koma empat tiga) gram dan barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya (berat netto) 5,01 (lima koma nol satu) gram;
2. 5 (lima) pack kantong plastik klip flexi bag ukuran 4x6 cm;
3. 2 (dua) unit timbangan digital CHQ HWH Pocket Scale P2000A warna hitam;
4. 1 (satu) buah bekas bungkus shabu kemasan bungkus teh cina GUANYINWANG;

Oleh karena merupakan bagian dari tindak pidana yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit handphone VIVO Y36 warna mystic black dengan nomor Whatsapp 0877-4370-8622 dengan nomor SIM (1) 0852-1330-4709 SIM (2) 0877-4370-8622 dengan nomor IMEI I 86420068148615 IMEI II 86420068148607;
2. 430 (empat ratus tiga puluh) lembar uang dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 370 (Tiga Ratus Tujuh Puluh) lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 60 (enam puluh) lembar, dengan jumlah nominal uang Rp40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah);

Oleh karena dipergunakan dalam melakukan tindak pidana dan merupakan hasil dari tindak pidana, serta terhadap kedua barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat melakukan pemberantasan tindak pidana narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Meningat, Pasal 114 ayat (2) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ajie Anak Dari Kuling Nika** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

5.1. 26 (dua puluh enam) bungkus plastik klip serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan Tanaman Jenis Shabu dengan barang bukti ditimbang dengan bungkusnya (berat brutto) 265,43 (dua ratus enam puluh lima koma tiga) gram, dengan barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya (berat netto) 256,18 (dua ratus lima puluh enam koma delapan). Kemudian barang bukti ditimbang dengan bungkusnya (berat brutto) 259,45 (dua ratus lima puluh sembilan koma empat lima) gram dan barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya (berat netto) 250,20 (dua ratus lima puluh koma dua nol) gram untuk dimusnahkan. Kemudian disisihkan untuk kepentingan pembuktian di pengadilan barang bukti ditimbang dengan bungkusnya (berat brutto) 5,43 (lima koma empat tiga) gram dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya (berat netto) 5,01 (lima koma nol satu) gram;

5.2. 5 (lima) pack kantong plastik klip flexi bag ukuran 4x6 cm;

5.3. 2 (dua) unit timbangan digital CHQ HWH Pocket Scale P2000A warna hitam;

5.4. 1 (satu) buah bekas bungkus shabu kemasan bungkus teh cina GUANYINWANG;

Dimusnahkan;

5.5. 1 (satu) unit handphone VIVO Y36 warna mystic black dengan nomor Whatsapp 0877-4370-8622 dengan nomor SIM (1) 0852-1330-4709 SIM (2) 0877-4370-8622 dengan nomor IMEI I 86420068148615 IMEI II 86420068148607;

5.6. 430 (empat ratus tiga puluh) lembar uang dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 370 (tiga ratus tujuh puluh) lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 60 (enam puluh) lembar, dengan jumlah nominal uang Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Rabu, tanggal 17 September 2025, oleh Safrida Yusitarani, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Laksana Arum Nugraheni, S.H., M,H., Kiki Mahendra Febriansari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 September 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad Dillah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, serta dihadiri oleh Jonathan Resya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,	Hakim Ketua,
TTD	TTD
Laksana Arum Nugraheni, S.H., M,H.	Safrida Yusitarani, S.H.,M.H.
TTD	
Kiki Mahendra Febriansari, S.H.	

Panitera Pengganti,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

TTD

Akhmad Dillah, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)